

TREINO

Briefing para revisión legal

Qué revisar, qué no, y las siete preguntas que necesitamos dictaminadas.

Cliente	BACKHAUSTIN S.A.S. — CUIT 30-71929587-4
Sede	Molino de Torres 5301, Córdoba Capital (CP 5021)
Contacto	treino@gettreino.com
Acompaña a	documentos-legales-treino.pdf — 10 borradores

La aplicación todavía no está publicada. Cualquier corrección que surja de esta revisión se puede aplicar antes de que haya usuarios reales, que es la única ventana en que sale barata.

Briefing para la revisión legal

Ciente: BACKHAUSTIN S.A.S. — CUIT 30-71929587-4 Molino de Torres 5301, Córdoba Capital, Córdoba (CP 5021), Argentina Contacto: treino@gettreino.com

****Fecha:** completar al enviar**

Qué es TREINO

Una aplicación móvil de entrenamiento físico, todavía **no publicada**. Tiene tres partes:

- **Registro de entrenamiento personal** — rutinas, sesiones, progreso.
- **Red social** — publicaciones con foto, seguidores, rankings por gimnasio.
- **Marketplace de entrenadores** — entrenadores personales independientes se

vinculan con alumnos: chat privado, planes, turnos, y acceso a los datos corporales que el alumno comparta.

Cinco decisiones del titular que condicionan todo

#	Decisión
1	**Edad mínima de cuenta: 9 años**
2	**Alcance mundial**
3	**Cobro por pasarela de pago externa** , liquidando a cuenta de la sociedad
4	**La plataforma NO intermedia** el dinero entre alumno y entrenador
5	**Las cuentas de las tiendas quedan a nombre de una persona humana** , no de la sociedad

Datos que importan para el análisis

• Se recolectan **datos de salud**: peso, más de veinte medidas corporales, porcentaje de grasa, dolores reportados **con fotografía**, check-in diario de ánimo y dolor, planes de alimentación y tests de rendimiento.

- **TREINO no verifica** títulos, matrículas ni antecedentes de los entrenadores.
- El vínculo alumno-entrenador habilita **mensajería privada**.
- El entrenador puede llevar **notas y archivos privados sobre el alumno** que el alumno no ve en su aplicación.

• **Las dos suscripciones ya están implementadas y cobrando** — esto no es hipotético: la del entrenador por Mercado Pago en la web, la del atleta por compra integrada de las tiendas.

- La aplicación **todavía no está publicada**. Se puede corregir cualquier cosa antes de que haya usuarios reales.

Qué se pide revisar

Diez documentos, en documentos-legales-treino.pdf. **Todos son borradores y ninguno está publicado**. Los bloques resaltados marcan los puntos abiertos.

Prioridad alta — no se publican sin dictamen

Documento	Riesgo
Descargo Médico	Lesión de un usuario entrenando con la aplicación. Es la única defensa
Términos para Entrenadores	Relación laboral encubierta, y trabajo con menores

Prioridad media

Términos y Condiciones · Política de Privacidad · Términos de Suscripción

Contexto, no revisión

Normas de Comunidad · Consentimiento de datos de salud · Retención y borrado · Aviso Legal

Las siete preguntas concretas

No hace falta una revisión general. Lo que necesitamos dictaminado es esto:

1. Descargo médico. Una persona se lesiona siguiendo una rutina de la aplicación o el plan de un entrenador de la plataforma. ¿El texto resiste? ¿Qué forma de aceptación hace falta? ¿Y si quien entrena es menor y aceptó su representante legal?

2. Relación con los entrenadores. No pedimos redacción: pedimos el **manual de operación**. Rige la primacía de la realidad, así que necesitamos saber qué podemos y qué no podemos hacer para que no se configure dependencia — control, precios, horarios, evaluación.

3. Menores de 9 años, alcance mundial. ¿Qué mecanismo de consentimiento parental es exigible por jurisdicción? ¿Corresponde restringir por edad el vínculo con entrenadores y el registro de composición corporal? Es la exposición más alta del producto: adultos sin credenciales verificadas con canal privado hacia menores.

4. Alcance mundial en protección de datos. La política está escrita sobre la Ley 25.326. ¿Qué hace falta incorporar? Base legal por finalidad, categorías especiales, transferencias, representante en la Unión Europea, plazos de notificación.

5. Retención tras un pedido de supresión. Hoy se conservan: el registro de pagos (respaldo contable), la puntuación de las reseñas (promedio del entrenador) y el hilo de chat (le pertenece también al otro participante). Los tres sin nombre, sólo con identificador. ¿Es sostenible?

6. Encuadre del cobro — validar, no definir. Se resolvió por dos vías:

	Entrenador	Atleta
Contrata en	Coach Hub **web**	Aplicación **móvil**
Procesa	Mercado Pago	App Store / Google Play
Encuadre invocado	**Guideline 3.1.3(f)** — la app es *companion* gratuita de una herramienta web paga	**Guideline 3.1.1** — sin superficie web no hay exención

Pedimos validar que el encuadre se sostiene, y en particular **el tratamiento fiscal de cada vía**: son dos regímenes distintos conviviendo en el mismo producto, en todos los mercados donde se cobre.

7. Publicación a nombre de una persona humana. Las cuentas de App Store y Google Play quedan a nombre de **Martin Backhaus**, persona humana, aunque el responsable del servicio sea BACKHAUSTIN S.A.S.

Para resolver la discordancia, el Aviso Legal declara que quien publica **actúa por cuenta de la sociedad** y que eso no desplaza la responsabilidad. Se pide dictaminar si esa declaración alcanza frente a un consumidor, o si hace falta algo más — y qué exposición personal genera que el acuerdo de desarrollador lo firme una persona humana.

(El tratamiento del flujo de fondos —las tiendas liquidan a la persona, la sociedad factura— se consulta con el contador, no acá.)

Cómo están hechos estos documentos

No salen de una plantilla. Se escribieron **contra el código y las reglas de base de datos de la aplicación**, verificando qué recolecta y quién lo ve. Por eso el inventario de datos es exacto y no genérico.

Eso también produjo una **auditoría de los textos legales que la aplicación tiene hoy** (AUDITORIA-legal-vigente.md), con 18 hallazgos. Puede servir para entender por qué cada cláusula dice lo que dice.

Los documentos se generan desde una fuente única y se publican en la aplicación y en el sitio por un proceso automatizado, así que **las correcciones se aplican en un solo lugar**.

Qué no está incluido

- **Política de cookies** — espera el inventario de terceros del sitio, que está en rediseño.
- **Aviso a madres, padres y responsables** — documento consolidado, que probablemente haga falta si la revisión confirma que aplica COPPA.